

Nr. 2 Ministerbesprechung vom 31. Januar 1933, 16 Uhr

R 43 I/1459, S. 247–252

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, Göring; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Meissner; MinDir. Funk; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR ABÄNDERUNG DER VERORDNUNG VOM 20. JULI 1932, BETREFFEND DIE WIEDERHERSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT UND ORDNUNG GEBIET DES LANDES PREUSSEN.
2. POLITISCHE LAGE.

1. ENTWURF EINER VERORDNUNG ZUR ABÄNDERUNG DER VERORDNUNG VOM 20. JULI 1932, BETREFFEND DIE WIEDERHERSTELLUNG DER ÖFFENTLICHEN SICHERHEIT UND ORDNUNG IM GEBIET DES LANDES PREUSSEN.

Der Reichskanzler trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung vom 20. Juli 1932, betreffend die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet des Landes Preußen vor. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹⁾.

2. POLITISCHE LAGE²⁾.

Der Reichskanzler berichtete über den Verlauf seiner Besprechung am Vormittag des 31. Januar mit den Vertretern des Zentrums, Prälat Dr. Kaas und Dr. Perlitius³⁾. Die Vertreter hätten ihm erklärt, sie wollten jetzt nicht in die Reichsregierung eintreten. Eine Tolerierung des Kabinetts durch das Zentrum erscheine ihnen nicht unmöglich.

Er, der Reichskanzler, habe sogleich an die Herren des Zentrums die Frage gerichtet, ob sie mit einer langen Vertagung des Reichstags, vielleicht um ein Jahr, einverstanden sein würden. Er habe die

1) Nach dem vermutlich erst in der Sitzung verteilten Entwurf sollten die gemäß VO vom 20. 7. 32 (RGBl. I, S. 377) dem RK in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für das Land Preußen zustehenden Befugnisse „dem Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen“ v. Papen übertragen werden (R 43 II/331 a, Bl. 3) – Die Ernennung v. Papens zum Reichskommissar für das Land Preußen war durch Hindenburg bereits am 30. 1. erfolgt (Abschrift der Urkunde in R 43 I/1310, S. 65). – Die VO wurde vom RPräs. am 31. 1. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 33).

2) Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt auch abgedr. in: Morsey, Hitlers Verhandlungen mit der Zentrumsführung am 31. Januar 1933, in: VfZG 9 (1961), S. 191–194; ADAP, Serie C, Bd. I,1, Nr. 3.

3) Eine von Perlitius unterzeichnete Niederschrift über diese Besprechung, an der auch RIM Frick teilgenommen hatte, befindet sich in Kl. Erw. Nr. 190/3. Sie ist abgedr. in: Morsey, a.a.O. (s. Anm. 2), S. 184–190; Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 1968 a. Vgl. auch den von Kaas dem Vorstand der Zentrumsfraktion am Nachmittag des 31. 1. erstatteten Bericht in Morsey, Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 737.

Antwort erhalten, daß das Zentrum nicht sofort in eine Vertagung auf ein ganzes Jahr werde einwilligen können, sondern nur einer Vertagung jeweils von höchstens zwei Monaten werde zustimmen können. Immerhin sei es nicht ausgeschlossen, daß auf diese Weise insgesamt eine Vertagung auf ein Jahr möglich sei. Eine derartige Haltung des Zentrums werde aber von der Beantwortung einer Reihe von Fragen abhängig sein, die Prälat Kaas ihm, dem Reichskanzler, im Laufe des heutigen Tages schriftlich niedergelegt übersenden wolle. Wie Prälat Kaas noch weiter ausgeführt habe, könne eine Koalition für das Zentrum nur dann in Betracht kommen, wenn man Preußen einbeziehe. Die Vertreter des Zentrums hätten bei der Unterredung nicht bestreiten können, daß hinter der jetzigen Reichsregierung ein sehr großer Teil des deutschen Volkes stehe.

Das Ergebnis der Unterredung mit den Vertretern des Zentrums wolle er noch einmal dahin zusammenfassen, daß eine sichere Vertagung auf ein Jahr nicht zu erreichen sei. Vielleicht könne er über den Verlauf der Unterredung und die weitere Entwicklung der politischen Lage noch einmal mit Herrn Reichsminister Dr. Hugenberg persönlich sprechen.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte sich zu dieser Unterredung sehr gern bereit.

Der *Reichskanzler* führte weiter aus, daß er es für möglich halte, bei Neuwahlen 51 % des Reichstags hinter die jetzige Reichsregierung zu bekommen. Er habe am Morgen des 31. Januar mit einer Reihe von Gauleitern der NSDAP gesprochen, die das auch bestätigt hätten. Nach seiner Ansicht hätten weitere Verhandlungen mit dem Zentrum keinen Zweck, so daß Neuwahlen unvermeidlich sein würden.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen* führte aus, es sei am besten, schon jetzt festzulegen, daß die kommende Wahl zum Reichstag die letzte sein solle und eine Rückkehr zum parlamentarischen System für immer zu vermeiden sei.

Der *Reichskanzler* erklärte, er wolle folgende bindende Versprechungen abgeben:

– a)

Der Ausgang einer Neuwahl zum Reichstag solle keinen Einfluß auf die Zusammensetzung der jetzigen Reichsregierung haben.

– b)

Die nun bevorstehende Wahl zum Reichstag solle die letzte Neuwahlsein. Die Rückkehr zum parlamentarischen System sei unbedingt zu vermeiden.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß durch die Abstimmungen in den Ausschüssen des Reichstags für die Reichsregierung allmählich unmögliche Situationen entstünden. Die Regierungsparteien müßten sofort erklären, daß sie mit Rücksicht auf die politische Lage eine Vertagung der Ausschüsse verlangten. Sei diese Vertagung nicht zu erreichen, dann müßten die Vertreter der Regierungsparteien die Ausschüsse des Reichstags auflösen und auf diese Weise beschlußunfähig machen.

Bedenken gegen diesen Vorschlag des Reichsministers der Finanzen wurden nicht geäußert⁴⁾.

Der *Reichskanzler* verlas hierauf einen inzwischen eingegangenen Brief des Prälaten Kaas, der die von diesem in Aussicht gestellten Fragen an die Reichsregierung enthielt⁵⁾. Der *Reichskanzler* erklärte, es sei nicht möglich, jetzt in die Details einzugehen. Ein befriedigendes Eingehen auf die einzelnen Fragen werde, wenn man es wirklich wolle, eine Arbeit mehrerer Wochen bedeuten. Nach seiner Ansicht könne eine sachlich eingehende Antwort nicht erfolgen⁶⁾.

4) Auf Antrag der NS-Fraktion wurden der Haushaltsausschuß und der Wohnungsausschuß am Nachmittag des 1. 2. auf unbestimmte Zeit vertagt (Sitzungsberichte im RAnz. vom 2. 2.). Zum Vorgehen der Nationalsozialisten im Überwachungsausschuß des RT s. Anm. 19 und 20 zu Dok. Nr. 17.

5) Die Fragen sind abgedr. in Horkenbach 1933, S. 34; auszugsweise auch in Schultheß 1933, S. 32 f.

6) Hitler antwortete Kaas mit Schreiben vom 1. 2.: Bei der Unterhaltung am 31. 1. (s. Anm. 3) habe er unter dem Eindruck, daß die Zentrumspartei bereit wäre, „eine der parlamentarisch üblichen Tolerierungen zu erwägen“, gebeten, im verantwortlichen Führerkreis des Zentrums „gütigst feststellen zu wollen, ob überhaupt grundsätzlich mit einer Geneigtheit zu rechnen sei, der neuen Regierung etwa in Form einer einjährigen Vertagung des Reichstags die bei der derzeitigen Arbeitsunfähigkeit dieses

Der Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wies darauf hin, daß es dringend geboten sei, möglichst bald in Preußen die sogenannte Hoheitsregierung Braun⁷⁾ abzusetzen. Anderenfalls kämen die Beamten in Preußen in eine unerträgliche Situation.

Der Reichskanzler stimmte dieser Auffassung grundsätzlich zu. Er kam sodann auf die künftige Arbeit der Reichsregierung zu sprechen und erklärte, daß eine Erweiterung des Vollstreckungsschutzes im Interesse des deutschen Bauern dringend geboten sei. Nach seiner Ansicht müsse die Zwangsvollstreckung in bäuerlichen Besitz wegen aller Forderungen suspendiert werden, die zeitlich vor der Einsetzung des jetzigen Reichskabinetts entstanden seien.

Es wurde in Aussicht genommen, diese Frage in einer Sitzung des wirtschaftspolitischen Ausschusses der Reichsregierung am 1. Februar 12 Uhr mittags näher zu erörtern⁸⁾.

Für 11.30 Uhr vormittags am 1. Februar wurde eine Ministerbesprechung zur Erörterung der politischen Lage anberaumt⁹⁾, die sich an den Vortrag des Reichskanzlers und des Stellvertreters des Reichskanzlers beim Herrn Reichspräsidenten anschließen soll.

Staatssekretär Dr. Meissner führte aus, daß es möglich sei, mit Hilfe einer Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung den Preußischen Landtag aufzulösen. Bei einer derartigen Verordnung werde man sich auf die Gründe in dem Urteil des Staatsgerichtshofs stützen müssen, daß die Einheitlichkeit der Staatsführung im Reiche und in Preußen geboten sei¹⁰⁾.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für Preußen führte aus, es sei nach seiner Ansicht am besten, wenn sich der Herr Reichspräsident selbst zum Staatspräsidenten in Preußen ernenne.

Instruments notwendige Freiheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben.“ In dem Brief vom 31. 1. „stellen Sie, Herr Prälat, nun in präziser Form eine so große Anzahl von Fragen, daß deren eingehende Beantwortung überhaupt nur dann einen Sinn haben könnte, wenn die grundsätzliche Bedingung, ob mit einer solchen einjährigen Frist mit einer ruhigen Arbeit der Reichsregierung gerechnet werden kann, vorher klargestellt scheint. Dies ist aber unterblieben. Ich entnehme daraus, daß eine bindende Zusicherung für diese oder eine ähnliche Sicherstellung der verfassungsmäßig heute allein möglichen Voraussetzung für eine gedeihliche Arbeit von Seiten des Zentrums nicht gegeben werden kann. Damit aber erübrigt sich für den Augenblick jede Erörterung über die von Ihnen, Herr Prälat, angeführten Punkte.“ Zum vollen Text des Schreibens s. Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 1968 c. – Kaas erwiderte hierauf am 2. 2. u. a.: Die „sachlichen Fragen“ des Zentrums seien unbedingt notwendig gewesen, damit „wir in die Lage versetzt wurden, die Frage der Tolerierung in dieser oder jener Form mindestens in summarischer Erkenntnis des beabsichtigten Regierungskurses zu entscheiden. Eine Vorwegnahme dieser Entscheidung vor wenigstens summarischer Beantwortung dieser Fragen ist von mir in keiner Weise zugesagt worden.“ Kaas fügte abschließend hinzu: „Angesichts der Tatsache, daß die amtliche Verlautbarung über die Auflösung des Reichstags [s. Anm. 6 zu Dok. Nr. 3] sich auf die unrichtige Behauptung stützt, daß eine Mehrheitsbildung sich als unmöglich erwiesen habe, glaube ich mich verpflichtet, dem Herrn Reichspräsidenten eine Abschrift dieses Schreibens vorlegen zu lassen.“ Zum vollen Text s. Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 1968 d. – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 10 und 16.

7) Gemeint ist die durch NotVO des RPräs. vom 20. 7. 32 (RGBl. I, S. 377) auf Grund Art. 48 RV ihres Amtes enthobene und durch Reichskommissare ersetzte PrStReg. Braun, die nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 25. 10. 32 mit eingeschränkten Befugnissen wiedereingesetzt worden war. In der Entscheidung hatte der Staatsgerichtshof die NotVO als mit der RV vereinbar erklärt, „soweit sie den Reichskanzler ermächtigt, preußischen Ministern vorübergehend Amtsbefugnisse zu entziehen und diese Befugnisse selbst zu übernehmen oder anderen Personen als Kommissaren des Reichs zu übertragen“. Die Ermächtigung hätte sich aber nicht darauf erstrecken dürfen, dem Pr. Staatsministerium und seinen Mitgliedern „die Vertretung des Landes Preußen im Reichstag, im Reichsrat und gegenüber anderen Ländern“ sowie die „verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten gegenüber den anderen höchsten Landesorganen (Landtag und Staatsrat)“ zu entziehen (s. Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof, S. 493 ff.; Grund, „Preußenschlag“ und Staatsgerichtshof im Jahre 1932, S. 82 ff.). Durch einen Erlaß vom 18. 11. 32 hatte Hindenburg daraufhin eine Abgrenzung der Zuständigkeiten vorgenommen, welche den Reichskommissaren eine fast überwältigende Machtfülle, der Regierung Braun dagegen nur die in der Entscheidung des Staatsgerichtshofs genannten Hoheitsrechte beließ (Ursachen und Folgen, Bd. VIII, Dok. Nr. 1870 d).

8) Diese Frage wurde schon in der Ministerbesprechung am Vormittag des 1. 2. (Dok. Nr. 3, P. 4) kurz beraten, dann aber auf die unmittelbar anschließende Sitzung des Wirtschaftspolitischen Ausschusses (Dok. Nr. 4) und in dieser auf die Sitzung des Ausschusses am 2. 2. 33 (Dok. Nr. 3, P. 2) vertagt.

9) Dok. Nr. 3, P. 1.

10) Der Staatsgerichtshof hatte in seiner Entscheidung vom 25. 10. 32 unter Hinweis auf die im Juli 1932 eingetretene politische Gefahrenlage erklärt: „Der Reichspräsident konnte in dieser Lage nach pflichtmäßigem Ermessen zu der Auffassung gelangen, daß es geboten sei, zu diesem Zwecke nicht nur die polizeilichen Machtmittel Preußens in die Hand des Reichs zu legen, sondern die gesamten staatlichen Machtmittel des Reichs und Preußens in einer Hand zusammenzufassen und die Politik des Reichs und Preußens in einheitliche Bahnen zu lenken.“ (Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof, S. 514).

Staatssekretär Dr. *Meissner* äußerte Bedenken gegen diesen Vorschlag und wies darauf hin, daß es am besten sei, wenn man eine freiwillige Auflösung des Preußischen Landtags erreichen könne. Wenn diese freiwillige Auflösung nicht zu erreichen sei, dann komme eine Auflösung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung in Betracht. Auf jeden Fall werde es notwendig sein, daß die sogenannte Hoheitsregierung Braun bald verschwinde.

Das *Reichskabinett* stimmte diesen Ausführungen zu¹¹⁾.

¹¹⁾ Zum Fortgang in der Preußenfrage s. Dok. Nr. 11, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 2 Ministerbesprechung vom 31. Januar 1933, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d002>